

0015645-58.2016.8.26.0405
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO
Comarca: Osasco
Foro: Foro de Osasco
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 03/06/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
RAFAEL RIBEIRO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

RAFAEL RIBEIRO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 e no artigo 147, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Osasco
Foro de Osasco
3ª Vara Criminal
Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

0015645-58.2016.8.26.0405 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
0015645-58.2016.8.26.0405
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
RAFAEL RIBEIRO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

RAFAEL RIBEIRO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 e no artigo 147, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, porque no dia 01 de março de 2016, às 07h50min, na Rodovia Raposo Tavares, 20 nesta cidade e Comarca, no interior do Centro de Detenção Provisória "ASP Vanda Rita Brito do Rego", trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiro, 05 (cinco) porções de Cannabis sativa L, totalizando 4,2g (quatro gramas e dois decigramas), sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, conforme laudo de exame químico-toxicológico de fls. 23/25.

Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, RAFAEL RIBEIRO DA SILVA ameaçou por palavra a vítima Paulo André Frutoso de causar-lhe mal injusto e grave.

Denúncia rejeitada em 10 de agosto de 2017 (fls. 102/104).

Após recurso da acusação, a denúncia foi recebida pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo em 13 de março de 2018 (fls. 143/150).

Réu citado (fls. 193). Resposta apresentada (fls. 199/204).

Antecedentes criminais e laudos periciais juntados.

Durante a instrução processual foi ouvida uma testemunha arrolada pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a parcial procedência da ação para condenação pelo crime de ameaça e desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. A Defesa pugnou absolvição, por insuficiência probatória, com pedidos subsidiários.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A acusação procede parcialmente.

O conjunto probatório não é concludente para o crime de tráfico de drogas, reclamando desclassificação para uso.

Em juízo, o agente penitenciário narrou que, durante a revista pessoal, foram encontradas porções de maconha escondidas na cueca do réu. Não presenciou atos de mercancia. Também confirmou as ameaças.

O réu negou os fatos e apresentou versão própria, dizendo que não estava com as drogas. Também negou ter ameaçado a testemunha.

Encerrada a instrução processual, não restou caracterizado o crime de tráfico de entorpecentes. A prova se limitou à apreensão de um único tipo de entorpecente (maconha), sem qualquer atividade investigativa. Não houve flagrante de atos de mercancia ou apreensão de dinheiro ou mesmo de apetrechos típicos de mercancia ilícita. Também não houve confissão judicial ou extrajudicial.

Em que pese os elementos indiciários tenham sido suficientes para o início do processo, a versão esposada na denúncia não restou devidamente demonstrada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo possível a condenação por presunção.

Por outro lado, considerando que houve apreensão das drogas e que o réu confessou em interrogatório dependência química, entendo que a situação diagnosticada mais se amolda à infração penal prevista no artigo 28 da Lei de Drogas. O mesmo acervo probatório é precário em relação ao crime de ameaça. A questão se resume à clássica e indesejável situação “palavra contra palavra”, quando o policial afirma a ameaça e o acusado nega. E, ainda que se acolha tão somente as palavras do policial, é perceptível o estado de nervosismo do acusado, segundo os relatos do policial, o que retira a tipicidade material da conduta pela ausência de animo calmo e refletido exigido no tipo penal.

No crime de ameaça é necessário que o autor da conduta tenha a intenção de intimidar a vítima, mediante a promessa de mal injusto e grave. Assim, a alteração de ânimo por parte do acusado prejudica a imputação.

Pondera a doutrina que “predomina – a nosso entender acertadamente – o entendimento de que a ameaça precisa ser idônea e séria; daí as decisões no sentido de que o delito não se configura quando a ameaça é feita: a. em momento de cólera, revolta ou ira; b. em estado de embriaguez; c. quando a vítima não lhe dá maior crédito”. No mesmo sentido: TACrSP, RJDTACr 15,36, 1/58.

Assim, de rigor a absolvição do acusado em relação ao crime de ameaça.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para ABSOLVER RAFAEL RIBEIRO DA SILVA, qualificado nos autos, da acusação do crime previsto 147 do Código Penal, nos termos do artigo 386, incisos III, do Código de Processo Penal, e DESCLASSIFICAR o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Todavia, considerando decorreram mais de quatro anos desde o recebimento da denúncia, sem a presença de qualquer marco interruptivo ou suspensivo do lapso prescricional, e considerando ainda o prazo prescricional previsto para a infração penal (art. 30 da Lei 11.343/06), de rigor a extinção de punibilidade pela ocorrência da prescrição.

Portanto, JULGO EXTINTA a punibilidade RAFAEL RIBEIRO DA SILVA, qualificado nos autos, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com lastro no art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Expeça-se o necessário.

Considerando que a sentença foi prolatada em audiência, desnecessária a intimação das partes, que saíram cientes. Homologada a desistência recursal.

P. R. I. C.

Osasco, 17 de maio de 2022.